

1005746-78.2022.8.26.0576

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: DIREITO CIVIL

Magistrado: EDUARDO GARCIA ALBUQUERQUE

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... Quantum indenizatório majorado. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1001153-56.2020.8.26.0097; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Buritama - 2ª Vara; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022)

Deste acórdão extrai ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

Vara do Juizado Especial Cível

Rua Tupi, 765, São José do Rio Preto - SP - cep 15090-020

1005746-78.2022.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1005746-78.2022.8.26.0576

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO CIVIL

Requerente:

Joao Eduardo Farina e Lise Cardoso Farina Niccolai

Requerido:

Apple Computer Brasil Ltda e Telefonica Brasil S.A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EDUARDO GARCIA ALBUQUERQUE

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9099/95.

Decido.

Aduzem os autores, em síntese, que adquiriram em 2018 o aparelho celular fabricado pela ré APPLE e com serviços de telefonia de responsabilidade da corré TELEFÔNICA, nos termos do relato de sua inicial. Afirmam que, passado algum tempo sem a utilização do aparelho, ao reativa-lo constataram que este não mais funcionava, razão pela qual dirigiram-se a uma loja da fabricante, constatando que o IMEI do aparelho teria sido bloqueado por conta de denúncia de furto ou roubo, o que em momento algum foi feito por qualquer dos autores. A partir de então, tentaram junto às rés a solução do problema com o desbloqueio do aparelho, sem êxito. Com tais considerações, pretendem através desta ação a condenação das rés na obrigação de fazer consistente em desbloquear o IMEI do aparelho ou, na impossibilidade entregar um novo, bem como a reparação dos danos morais sofridos.

De início, reconheço a legitimidade passiva de ambas as rés, porquanto integrantes

da cadeia de consumo, com supedâneo no art. 7º, parágrafo único do CDC. Ficam afastadas, pois, as preliminares aduzidas pelas rés.

E, no mérito, ao ver do juízo o caso é de procedência do pedido.

E assim afirma o juízo pois, embora o ato de bloqueio do IMEI do aparelho dos autores junto à ANATEL não tenha ocorrido por iniciativa das rés, fato é que, diante da demonstração de que o aparelho se encontra em poder do consumidor e de que este não fez qualquer comunicado de roubo ou furto do aparelho, é de responsabilidade das rés providenciar o desbloqueio do aparelho, diversamente do quanto afirmado em suas defesas. Tal incumbência não é da agência reguladora, tampouco dos autores.

E, tratando-se de relação de consumo, nos termos do art. 14 do CDC, impõe-se reconhecer a responsabilidade das rés pela reparação dos danos causados aos autores.

Neste sentido, a jurisprudência:

Apelações. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos morais e tutela antecipada. Direito do Consumidor. Prestação de serviços de telefonia. Bloqueio indevido de aparelho celular. Sentença de parcial procedência, determinando o imediato desbloqueio do bem e condenando a Ré em danos morais. Recursos de ambas as partes. Ré que alega ausência de falha na prestação de serviços de telefonia. Documentação contundente acostada aos autos que demonstra que a Autora teve o aparelho celular bloqueado indevidamente pela Ré. Autora que inúmeras vezes tentou solucionar o problema através da via administrativa. Ré que em nenhum momento ao longo da instrução processual demonstrou que tomou as providências para efetuar o desbloqueio do referido Aparelho. Ônus da prova que cabia a Ré, em atendimento ao disposto no art. 6º, VIII do CDC. Situação que se perdurou por aproximadamente um ano, somente sendo resolvida após sentença judicial. Recurso da Autora pleiteando majoração dos danos morais que merece ser acolhido. Autora que ficou privada de seu aparelho celular por enorme período, perdendo seu tempo na tentativa de solucionar seu problema administrativamente. Quantum indenizatório majorado. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1001153-56.2020.8.26.0097; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Buritama - 2ª Vara; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022)

Deste acórdão extrai o juízo, ainda, outras ementas no mesmo sentido:

"APELAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA CANCELAMENTO DE CÓDIGO IMEI DO APARELHO DE TELEFONIA CELULAR DANOS MORAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 1 Empresa de telefonia que, injustificadamente, cancelou o código de IMEI do aparelho celular da autora. Desbloqueio ocorrido após a concessão de antecipação de tutela. 2 Danos morais fixados em R\$ 10.000,00. 3 - Verbas sucumbenciais fixadas nos termos dos artigos 85, § 2º do CPC. RECURSO PROVIDO". (TJSP; Apelação Cível 1007213-87.2021.8.26.0007; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2021; Data de Registro: 28/10/2021)

"CONTRATO Prestação de serviços Telefonia Aplicação do CDC Autor que solicitou bloqueio de IMEI por ter perdido seu aparelho celular Posteriormente, ao recuperar o aparelho, solicitou diversas vezes o desbloqueio do IMEI, sem sucesso Falha na prestação de serviço Aparelho bloqueado por meses Fato que ultrapassa o mero dissabor Dano moral configurado Indenização devida Montante indenizatório arbitrado em R\$ 5.000,00 Recurso nesta parte provido. RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano material - Não configurado no caso Cancelamento do plano de telefonia que foi solicitado

meses após o bloqueio do IMEI Prestação regular do serviço durante o indigitado período Sentença mantida neste ponto Recurso nesta parte improvido." (TJSP; Apelação Cível 1027396-55.2020.8.26.0576; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2021; Data de Registro: 05/02/2021)

Ademais, além do evidente dano causado aos requerentes pela inércia das rés, há que se considerar o desgaste de tal situação e o desvio de tempo produtivo.

Abandonando postura anterior, pelo que revejo meu posicionamento, o caso dos autos enseja sim a reparação de danos morais. Antigamente, prendia-se este magistrado à relevância social do objeto direto do processo de cobrança indevida. Assim, no caso dos autos, pelos valores mensais envolvidos, de fato, não haveria razão de se reconhecer dano moral algum. Ocorre que há nestes autos um elemento que não pode ser desprezado: o desvio de produção do consumidor, ou seja, o tempo dele subtraído antes que ingressasse diretamente no Poder Judiciário.

Sobre o assunto, vale a pena trazer à baila trecho da obra "O tempo do consumidor e o menosprezo planejado - o tratamento jurídico do tempo perdido e a superação de suas causas", tese de Doutorado de Laís Bergstein na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre a orientação da Professora Cláudia Lima Marques, no qual a autora bem explicita a origem do dano moral produzido pela perda de tempo do consumidor: "O menosprezo ao consumidor é observado nos casos de fornecedores que ignoram os pedidos e as reclamações do consumidor ou não lhe prestam informações adequadas, claras e tempestivas. O menosprezo é o desrespeito, a desconsideração das legítimas expectativas geradas no consumidor. O menosprezo reside na desvalorização do tempo e dos esforços travados pelo consumidor em relação ao fornecedor dentro de uma relação jurídica de consumo, em qualquer de suas fases, seja par resolução de um vício do produto ou do serviço, seja para compreender as instruções técnicas inadequadamente apresentadas, por exemplo. E o efeito dessa prática é perverso nos mercados. Não são raros os consumidores que simplesmente desistem de reivindicar direitos resultantes de contratações malsucedidas em face dos enormes obstáculos para contatar os fornecedores. Sopesando custo e benefício do tempo e do esforço necessários para resolução do problema enfrentado, o consumidor por vezes desiste da reivindicação não respondida. E ao fazer a escolha de valorizar o seu próprio tempo, assume um prejuízo patrimonial que competiria ao fornecedor, ou seja, um risco inerente à sua própria atividade econômica. Conforme já registrado, o tempo do consumidor é vida, é o que realmente importa, enquanto o tempo do fornecedor é o capital" (grifei).

Como restou demonstrado nos autos, a parte autora buscou, antes de demandar a requerida judicialmente, resolver a pendência de forma administrativa, sem qualquer solução para tão simples problema. Consequentemente, é inegável que não atendendo o justo reclamo do consumidor autor em tais instâncias, impôs a requerida ao seu cliente/consumidor um desgaste desnecessário, jogando-o no Poder Judiciário e, consequentemente, lesando o tempo produtivo daquele. Essa perda deve sim ser reconhecida como transtorno causador de dano moral, porquanto atinge diretamente a dignidade humana do consumidor, valores tão caros ao Estado Democrático de Direito (artigos 1º, III, e 170, V, ambos da CF).

Em tal sentido, traz o juízo decisão do E. Superior Tribunal de Justiça, no posicionamento da Ministra Nancy Andrighi (RECURSO ESPECIAL Nº 1.634.851 - RJ (2015/0226273-9)

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. VÍCIO DO PRODUTO. REPARAÇÃO EM 30 DIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO COMERCIANTE.

1. Ação civil pública ajuizada em 07/01/2013, de que foi extraído o presente

recurso especial, interposto em 08/06/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016. Julgamento pelo CPC/73.

2. Cinge-se a controvérsia a decidir sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional (art. 535, II, do CPC/73); (ii) a preclusão operada quanto à produção de prova (arts. 462 e 517 do CPC/73); (iii) a responsabilidade do comerciante no que tange à disponibilização e prestação de serviço de assistência técnica (art. 18, caput e § 1º, do CDC).

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 535, II, do CPC/73.

4. Esta Corte admite a juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.

5. À frustração do consumidor de adquirir o bem com vício, não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado – ou, ao menos, atenuado – se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo, intermediando a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de garantir a adequação do produto oferecido ao consumo.

6. À luz do princípio da boa-fé objetiva, se a inserção no mercado do produto com vício traz em si, inevitavelmente, um gasto adicional para a cadeia de consumo, esse gasto deve ser tido como ínsito ao risco da atividade, e não pode, em nenhuma hipótese, ser suportado pelo consumidor. Incidência dos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) e o da garantia de adequação, a cargo do fornecedor (art. 4º, V, do CDC), e observância do direito do consumidor de receber a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos por ele (art. 6º, VI, do CDC).

7. Como a defesa do consumidor foi erigida a princípio geral da atividade econômica pelo art. 170, V, da Constituição Federal, é ele – consumidor – quem deve escolher a alternativa que lhe parece menos onerosa ou embaraçosa para exercer seu direito de ter sanado o vício em 30 dias – levar o produto ao comerciante, à assistência técnica ou diretamente ao fabricante –, não cabendo ao fornecedor impor-lhe a opção que mais convém.

8. Recurso especial desprovido.

Nesse quadro, reconheço a ocorrência de dano moral presumido em decorrência direta da má prestação de serviços da empresa requerida, pelo que, a teor do artigo 14 do CDC, nasce a obrigação de reparação dos danos morais sofridos no evento.

Passo à liquidação do dano.

Não há na lei ou na jurisprudência um critério fixo que auxilie o juiz no difícil mister de aquilatar um dano moral. Se, de um lado, não pode ser valor tal que gere enriquecimento sem causa, de outro, não pode ser valor que não gere reflexão no ofensor. Aliás, o caráter punitivo do dano moral vem sendo admitido majoritariamente em nossos tribunais. No campo do direito civil, surgiu um importante instrumento para proteção da sociedade contra a busca ilimitada de lucro, que é justamente a caracterização do dano moral como elemento punitivo, buscando-se não só recomposição das partes do caso concreto ao status quo ante, mas principalmente orientar a conduta mercantil agressiva das grandes incorporações. A ordem econômica brasileira, conforme artigo 170, V, da CF/1988, obedecerá, dentre outros, o princípio da defesa do consumidor. Logo, o Estado Democrático de Direito impôs ao lucro limites (dignidade da pessoa humana e defesa do consumidor), cuja observância deve ser garantida pelo Poder Judiciário.

Tomadas tais premissas, no campo específico do desvio produtivo do consumidor, consideradas as dimensões dos valores discutidos nos autos, é razoável a fixação dos danos morais sofridos no valor único de cinco mil reais.

Finalmente, presentes os requisitos legais, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para determinar às rés que procedam ao desbloqueio do IMEI do aparelho dos autores, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R\$ 500,00, limitada a dez salários mínimos.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, em consequência, tornando definitiva a tutela antecipada concedida nestes autos, condeno as rés, solidariamente, a pagarem a quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, quantia esta que será acrescida de correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e juros de mora de 1% ao mês desde a data da sentença, data do arbitramento.

Sem sucumbência.

P.I.

"Valores a recolher ao Estado em caso de Recurso: Preparo do recurso: R\$ 359,85, em guia DARE-SP, código 230-6 (ATENÇÃO ao preenchimento da guia nos termos do Provimento CG nº 33/2013), sob pena de deserção. Prazo: contam-se apenas os dias úteis, de acordo com o art. 12-A da Lei n. 9.099/95, a partir da data da intimação, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Havendo mídia depositada em cartório também deverá ser recolhida taxa de porte de remessa e retorno no valor de R\$ 43,00, através de guia FEDTJ, código 110-4, sob pena de deserção."

São José do Rio Preto, 29 de julho de 2022.

EDUARDO GARCIA ALBUQUERQUE

Assinatura digital, nos termos da Lei 11.419/2006,
conforme impressão à margem direita.